

## ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

|                          |                            |               |
|--------------------------|----------------------------|---------------|
| คำสั่งคำร้องที่ 982/2532 | พนักงานอัยการจังหวัดภูเก็ต | โจทก์         |
|                          | โจทก์ร่วม                  | โจทก์         |
|                          | นายบุญเกิด เชื้อชูวงศ์     | โจทก์         |
|                          | นายหมีด เสน่ห์ กับพวก      | จำเลย         |
|                          | นายหมีด เสน่ห์ จำเลยที่ 1  | ผู้ยื่นคำร้อง |

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยที่ 1 ขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกาโดยผู้ขอประกันได้  
เสนอบัญชีทรัพย์สินมาพร้อมคำร้องแล้ว

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยทั้งสามมีความผิดฐานร่วมกัน  
บุกรุกอสังหาริมทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 365 ให้ลงโทษจำคุกจำเลย  
ที่ 1 มีกำหนด 1 ปี จำเลยที่ 1 เคยต้องโทษตามคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 2283/2528  
ซึ่งพิพากษาเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2528 ให้ลงโทษจำคุก 6 เดือน ปรับ 2,000 บาท  
ฐานบุกรุกโทษจำคุกรอการลงโทษไว้ 2 ปี จำเลยที่ 1 มากระทำผิดคดีนี้ภายใน 2 ปีอีก  
จึงบวกโทษจำคุก 6 เดือน ที่รอการลงโทษเข้ากับโทษจำคุกคดีนี้รวมจำคุกจำเลยที่ 1  
มีกำหนด 1 ปี 6 เดือน ฯลฯ

จำเลยทั้งสามฎีกา (อันดับ 8)

จำเลยที่ 1 ยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 1)

ศาลอุทธรณ์อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ดีราคา  
ประกัน 50,000 บาท (อันดับ 3 แผ่นที่ 3)

จำเลยที่ 1 เคยยื่นคำร้องขอให้ปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกามาครั้งหนึ่งแล้ว  
ศาลฎีกาให้ยกคำร้อง (อันดับ 7 แผ่นที่ 5)

คำสั่ง

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาประกัน 50,000 บาท  
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

อนุญาตให้ปล่อยจำเลยที่ 1 ชั่วคราวในระหว่างฎีกา ดีราคาประกัน 50,000 บาท  
ให้ศาลชั้นต้นพิจารณาหลักประกัน แล้วดำเนินการต่อไป

(ศักดิ์ สมองชาติ-สุวรรณ ตระการพันธุ์-กู้เกียรติ สุนทรบุระ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ